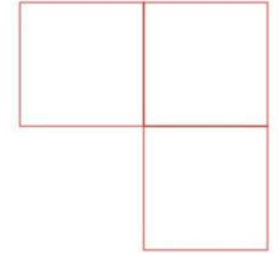


MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL CT

Ve más allá



Indice



1. Objetivos
2. Modificación del Contrato de Trabajo
3. Suspensión del Contrato de Trabajo
4. Extinción del Contrato de Trabajo





**SABER SI UNA
MODIFICACIÓN DEL CT ES
SUSTANCIAL**



**CONOCER LOS DERECHOS
EN CASO DE MODIFICACIÓN,
Y SUSPENSIÓN Y
TERMINACIÓN DEL CT**



**CONOCER LOS TIPOS DE
DESPIDO**



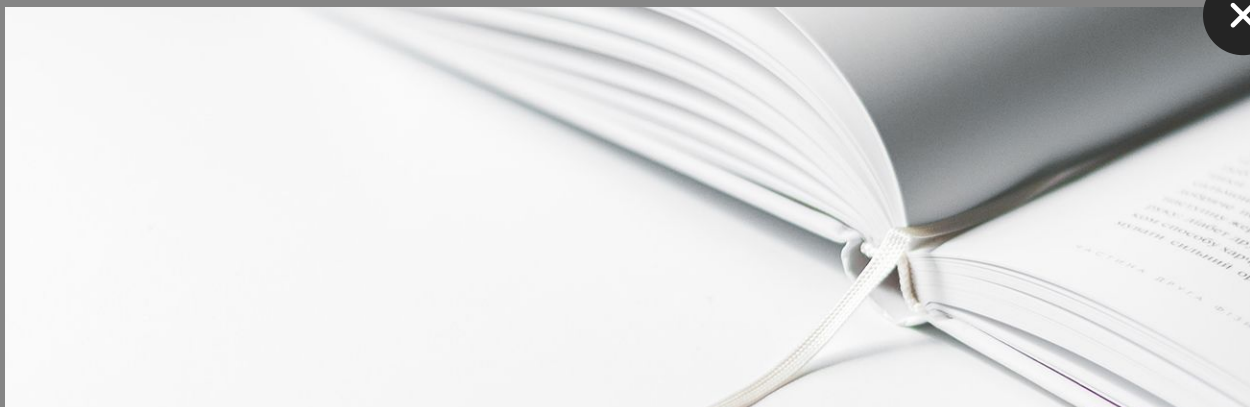
**CONOCER OTRAS FORMAS
DE TERMINACIÓN DEL CT**







MODIFICACIÓN DEL CT



Truquito: La interactividad es la pieza clave para captar el interés y la atención de tu audiencia. Un genially es interactivo porque tu público explora y se relaciona con él.

1. Movilidad funcional (art. 39 ET)

Es la modificación de las funciones pactadas

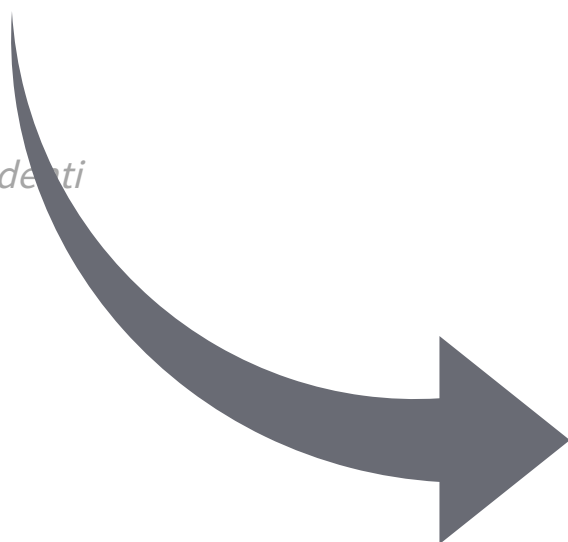
Dentro del mismo
**grupo profesional o
categorías equivalentes**

No hay ningún límite, tan sólo el respeto de la dignidad.
Se garantiza el mismo salario que tenía antes el trabajador.

**Diferente grupo o
categoría profesional, o
categorías no
equivalentes**

Se puede hacer si concurren razones técnicas, u organizativas, u de otro tipo, que sean imprescindibles.

Private & Confidential

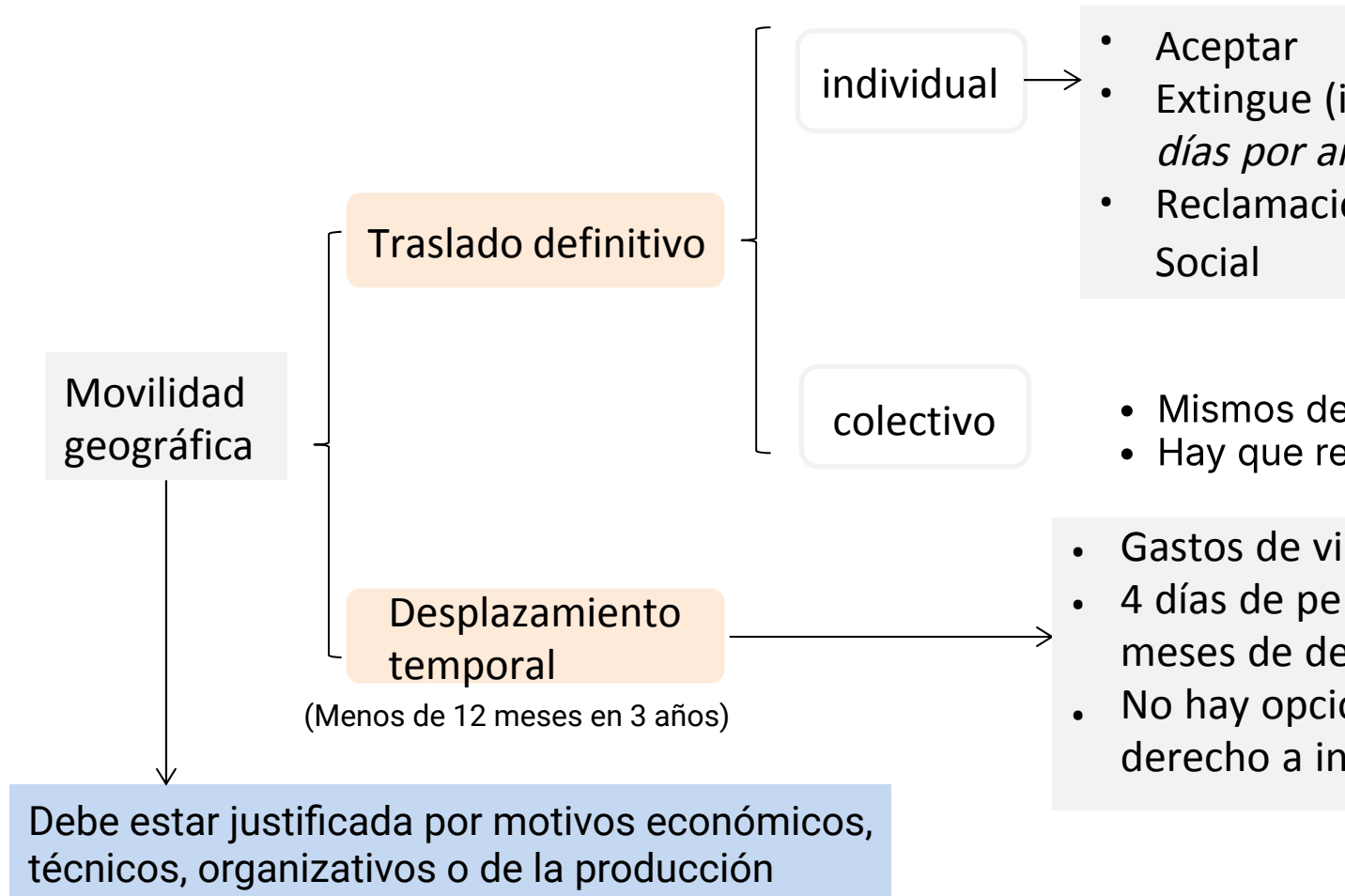


Categoría superior: promoción por ascenso (pero no es obligatorio)

Categoría inferior: se produce por desascenso

2. Movilidad geográfica (artículo 40 ET)

Siempre debe estar justificado por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción
un cambio de domicilio del/la trabajador/a



3. Modificaciones sustanciales (artículo 41 ET)

Siempre debe estar justificada por razones económicas, técnicas, organi

Modificaciones sustanciales de:

- Jornada de trabajo.
- Horario y distribución del tiempo de trabajo.
- Régimen de trabajo a turnos.
- Sistema de remuneración y cuantía salarial.
- Sistema de trabajo y rendimiento.
- Funciones, cuando excedan de los límites que pa
artículo 39 de esta Ley.

OPCIONES DEL TRABAJADOR/A

MODIFICACIÓN INDIVIDUAL

PREAVISO: debe notificarse el trabajador y a sus representantes legales con una antelación mínima de **15 días**

OPCIONES DEL TRABAJADOR:

- 1) **Aceptar** la modificación
- 2) **Rescindir** el contrato, con una indemnización de **20 días de salario** por año de servicio (**máx. 9 meses**)
- 2) **Impugnar** la modificación ante el Juzgado de lo Social



MODIFICACIÓN COLECTIVA

TRABAJADORES AFECTADOS: se considera de carácter colectivo la modificación que, en un periodo de 90 días, afecte al menos a:

- 10 trabajadores, en las empresas con menos de 100 trabajadores
- 10 % de los trabajadores en empresas de entre 100 y 300 trabajadores
- 30 trabajadores en empresas con más de 300 trabajadores

PERÍODO DE CONSULTAS: esta modificación debe ir precedida de un periodo de consultas con los representantes legales de los trabajadores.



SUSPENSIÓN DEL CT

¿Qué es?

Suspensión laboral

- **Temporal:** Se interrumpe la relación laboral sin finalizar el contrato. Hay derecho a la reincorporación al finalizar la causa de la suspensión
- **Impacto en el salario:** El salario puede suspenderse, pero en algunos casos se accede a prestaciones
- **Cotización a la seguridad social:** En algunos casos, las cotizaciones continúan (ej. maternidad, ERTE)

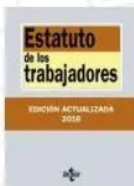


Causas

- Algunas de las causas por las cuales puede aplicarse son:
- Excedencia voluntaria o forzosa.
- Cambio de situación del trabajador (por incapacidad temporal, por ejercicio de cargo público representativo, por maternidad o paternidad, por riesgos durante el embarazo o la lactancia o por derecho a la huelga, entre otros).
- Decisión del empresario (suspensión de empleo y sueldo por causas objetivas o por cierre de la propia empresa).
- Circunstancias ajenas a ambas partes como, por ejemplo, alguna causa de fuerza mayor que sea temporal (problemas de solvencia temporal por parte de la empresa).



EXTINCIÓN DEL CT



CAUSAS DE EXTINCIÓN CONTRATO DE TRABAJO



1 Mutuo acuerdo de las partes



2 Causas consignadas en el contrato.



3 Expiración del tiempo convenido.



4 Dimisión/Abandono del trabajador.

5 I.P./Jubilación/Muerte del trabajador.

6 I.P./Jubilación/Muerte del empresario.

7 Trabajadora víctima de violencia de género.



8 Incumplimiento del Empresario

9 Fuerza Mayor

10 Despido del trabajador.



¿Por qué motivos
puede terminar mi
contrato?

+ INFO

@Esther_fol

TIPOS de DESPIDO			
CAUSAS	PARA	NOTICIAS	PLAZO
DESPIDO OBJETIVO	Artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores	Artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores	Artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores
DESPIDO SUBJETIVO	Artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores	Artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores	Artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores

El despido



TIPOS

DESPIDO POR
CAUSAS
OBJETIVAS

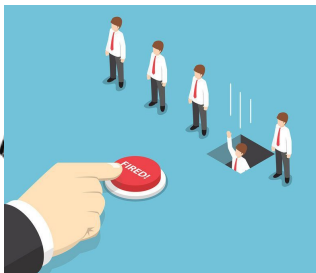
No tiene la culpa el trabajador

DESPIDO
DISCIPLINARIO

Es la sanción máxima al
trabajador, no tiene derecho a
paro ni a indemnización.

DESPIDO
COLECTIVO

Afecta a un gran número de
trabajadores



TIPOS DE DESPIDOS

TIPO DE DESPIDO	PREAVISO	CALIFICACIÓN LEGAL	INDEMNIZACIÓN
Disciplinario	No	Procedente	Sin indemnización
		Improcedente o Nulo	33 días por año trabajado hasta 24 meses para el tiempo en la empresa posterior al 12/02/2012 45 días por año trabajado hasta 42 mensualidades para el tiempo en la empresa anterior al 12/02/2012
Objetivo	15 días	Procedente	15 días por año trabajado hasta 12 meses
		Improcedente o Nulo	33 días por año trabajado hasta 24 meses para el tiempo en la empresa posterior al 12/02/2012 45 días por año trabajado hasta 42 mensualidades para el tiempo en la empresa anterior al 12/02/2012
Colectivo	15 días	Procedente	15 días por año trabajado hasta 12 meses
		Improcedente o Nulo	33 días por año trabajado hasta 24 meses para el tiempo en la empresa posterior al 12/02/2012 45 días por año trabajado hasta 42 mensualidades para el tiempo en la empresa anterior al 12/02/2012

Peli sobre despidos



Puedes verla aquí:
[https://youtu.be/8zE9D9xl7o0?
si=KzLHXXzTkMS1Meqz.](https://youtu.be/8zE9D9xl7o0?si=KzLHXXzTkMS1Meqz)

GRACIAS!!

Ve más allá